

시 정 요 구

1. 제 목 : 직장 내 괴롭힘 및 성희롱 예방업무 불철저
2. 대상기관 : (주)캠코시설관리
3. 내 용 :

가. 업무개요

(주)캠코시설관리는 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에게 적용해야 할 「근로기준법」에 따라 직장 내 괴롭힘 예방 업무를 수행하고 있고, 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에게 적용할 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(이하 “남녀고용평등법”이라 한다)」에 따라 직장 내 성희롱 예방 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

(주)캠코시설관리의 「직장 내 괴롭힘 행위에 관한 조사 및 조사기준」(이하 “괴롭힘 예방기준”이라 한다) 제5조에 따르면 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육(이하 “괴롭힘 예방교육”이라 한다)¹⁹⁾을 1년에 1회 이상 실시한다고 되어 있고, 제4조 제3항에 따르면 직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼과 고충접수 및 처리대장을 작성·비치한다고 되어 있다.

19) 괴롭힘 예방교육은 「근로기준법」에는 관련 조항이 없고, 2021.3.25. (주)캠코시설관리 「취업규칙」개정 시 추가되어 2020년만 점검대상으로 하였으므로 2020.2월에 제정된 「직장 내 괴롭힘 행위에 관한 조사 및 조사기준」을 판단 기준으로 함

한편, 남녀고용평등법 제13조 제1항에 따르면 사업주는 직장 내 성희롱을 예방하고 근로자가 안전한 근로환경에서 일할 수 있는 여건을 조성하기 위하여 직장 내 성희롱의 예방을 위한 교육(이하 “성희롱 예방 교육”이라 한다)을 매년 실시하도록 되어 있고, (주)캠코시설관리 「취업규칙」 제64조 제1항에 따르면 회사는 성희롱 예방교육을 1년에 1회 이상 실시하도록 되어 있다.

따라서, (주)캠코시설관리는 전 직원을 대상으로 1년에 1회 이상 괴롭힘 및 성희롱 예방교육을 실시하고, 직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼과 고충접수 및 처리대장을 작성·비치하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2019. 12월~2021. 5월 기간 동안 클린신고센터에 접수된 민원 및 징계조치 현황을 확인해본 결과 [별표 4] “직장 내 괴롭힘 관련 처리 현황 명세”와 같이 직장 내 괴롭힘 건으로 클린신고센터에 접수된 10건과 징계 조치한 6건이 확인되었다.²⁰⁾

이에 (주)캠코시설관리의 괴롭힘 및 성희롱 예방 관련 업무처리 실태를 점검한 결과

(주)캠코시설관리는 괴롭힘·성희롱 예방교육을 전 직원을 대상으로 연 1회 실시하여야 하는데도 괴롭힘 예방교육의 경우 2020년²¹⁾에 신규 입사한 직원 167명에게만 실시²²⁾하여 기존 근무중이었던 직원 683명은 괴롭힘 예방교육을 이수하지 못한 것으로 확인되었고

20) 직장 내 성희롱 관련 건은 클린신고센터 접수 및 징계조치 현황에는 없었음

21) 괴롭힘 예방기준은 2020년에 제정되었고, 2021년은 아직 진행중이므로 2020년만 점검

22) 신규입사 교육에 괴롭힘 예방교육이 포함됨

성희롱 예방교육의 경우 2019년 20명, 2020년²³⁾ 42명이 교육을 이수하지 않은 것²⁴⁾으로 확인되었다.

또한, 괴롭힘 예방기준에 따라 직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼과 고충접수 및 처리대장을 작성 비치하여야 하는데도 감사일 현재까지 직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼과 고충접수 및 처리대장을 작성·비치하지 않은 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] (주)캠코시설관리는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 직장 내 괴롭힘·성희롱 예방업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

(주)캠코시설관리 대표이사는 괴롭힘·성희롱 예방교육을 철저히 실시하고, 직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼과 고충접수 및 처리대장을 작성·비치하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

23) 2021년은 아직 진행중이므로 2019~2020년만 점검

24) 남녀고용평등법 제39조 제2항에 따르면 성희롱 예방 교육을 하지 아니한 경우 500만 원 이하의 과태료를 부과(직장 내 괴롭힘 예방교육 미실시에 대한 과태료는 없음)한다고 되어 있으나 감사일 현재까지 과태료가 부과되지는 않았음

[별표 4] 직장 내 괴롭힘 관련 처리 현황 명세

구 분	접수일자 / 징계일자	사업장	조치 결과
클린신고 센터 접수*	2020. 1. 28.	“기재 생략”	인사위원회 이첩
	2020. 2. 17.		업무자료로 활용·현장지도
	2020. 2. 20.		사업장에 통지문 전달
	2020. 2. 27.		인사위원회 이첩
	2020. 4. 7.		업무자료로 활용 및 현장지도
	2020. 5. 14.		징계위원회
	2020. 5. 22.		업무자료로 활용 및 현장지도
	2020. 6. 24.		관련 직원 서약서 징구 및 현장지도
	2020. 7. 1.		주의 처분
	2020. 9. 7.		현장면담 및 경영진 보고
징계 조치	2020. 1. 30.	“기재 생략”	감봉 1개월
	2020. 3. 13.		정직 2개월
	2020. 6. 4.		정직 3개월
	2020. 6. 4.		정직 3개월
	2020. 9. 25.		감봉 3개월
	2021. 6. 29.		정직 3개월

* 같은 건으로 1개월 이내 접수된 경우 제외, 조치 결과 ‘단순 회신’ 제외